



Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai Comuni della provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Comune di Modigliana (FC) – ordinanza cimiteriale.

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, si trasmette in copia l'ordinanza sindacale n.11 del 3 agosto scorso, adottata dal Sindaco del Comune di Modigliana (FC).

Il Viceprefetto Vicario
Turco



COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 DEL 03/08/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL QUADRO "F" DEL CIMITERO COMUNALE DI MODIGLIANA E DISPOSIZIONI CORRELATE.

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 82, 85 e 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"), che attribuiscono al Sindaco le competenze in materia di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni;
 - gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
 - la Legge 30 marzo 2001, n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri");
 - il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari");
 - il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi funerari del Comune di Modigliana, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/06/2012, modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2017 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2025;
 - le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;
 - gli artt. 6,7,8,12 della L.R. Emilia-Romagna 29/07/2004 n. 19;
- Verificata**, d'intesa con il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Patrimonio, l'attuale situazione dei campi di inumazione del Cimitero Comunale, in cui si rileva una limitata disponibilità di spazi da destinare a nuove sepolture, tenuto conto che il tempo necessario per il riposo biologico del terreno è di almeno due anni;

Considerato che, ai sensi del citato art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, le esumazioni ordinarie si eseguono decorsi dieci anni dall'inumazione, ma che la particolare composizione geologica del terreno del Cimitero Comunale di Modigliana non permette, in tale lasso di tempo, la completa mineralizzazione dei cadaveri;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la corretta e decorosa esecuzione del servizio cimiteriale e la tutela della salute pubblica, procedere alle operazioni di esumazione ordinaria dopo un periodo di 30 anni dall'inumazione;

Dato atto che le salme inumate nel quadro "F" del Cimitero Comunale si trovano in tale posizione da oltre 30 anni e che si rende ora necessario procedere alle operazioni di esumazione ordinaria;

Vista la scrittura privata del 28/10/2025, registrata al n. 28/2025, con la quale il Comune di Modigliana ha affidato l'appalto dei servizi cimiteriali alla "Fare del Bene" Cooperativa Sociale a.r.l. per il periodo dall'1 ottobre 2025 al 30 settembre 2027;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, tramite l'allegato "A" (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), ha individuato l'elenco dei defunti per i quali si procederà all'esumazione ordinaria;

Considerato che, a partire dal mese di novembre 2025, è stata data preventiva e idonea informazione delle operazioni in programma mediante l'affissione di avvisi sulle singole sepolture interessate e di appositi cartelli informativi all'interno del plesso cimiteriale, al fine di intercettare e informare i parenti dei defunti;

ORDINA

- 1. che a partire dal 16/11/2026** e fino al termine delle operazioni, vengano eseguiti gli interventi di esumazione ordinaria delle salme dei defunti indicati nell'allegato "A" della presente ordinanza;
- 2. all'Ufficio LL.PP. e Patrimonio**, in qualità di servizio responsabile, di curare la predisposizione e la massima diffusione dell'avviso alla cittadinanza da affiggere presso il Cimitero Comunale, nonché di procedere a tutte le comunicazioni previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- 3. la chiusura al pubblico** del Cimitero Comunale (o delle aree del quadro "F" specificamente interessate) nei giorni e negli orari di effettuazione delle esumazioni fino all'ultimazione dei lavori, vietando l'accesso ai non addetti ai lavori per motivi di sicurezza, igiene pubblica e per garantire la necessaria riservatezza delle operazioni;
- 4. che durante le attività** sia adottata ogni cautela necessaria a evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e ai visitatori, operando nel più assoluto rispetto e decoro delle salme esumate;
- 5. che le operazioni** abbiano inizio, di norma, a partire dalle ore 08:30 dei giorni stabiliti, fatte salve diverse esigenze di servizio, organizzative o derivanti da avverse condizioni meteo-climatiche;
- 6. che sia assicurata** la costante presenza del personale comunale incaricato della vigilanza e che venga redatto, a cura dell'operatore cimiteriale, un apposito verbale giornaliero per ogni singola esumazione, che ne attesti il nominativo e lo stato di mineralizzazione (completa o incompleta).

INVITA

i familiari dei defunti inseriti nell'allegato "A" a contattare tempestivamente il competente Ufficio LL.PP. e Patrimonio al numero **0546 949599**, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990, per esprimere le proprie volontà in merito alla destinazione dei resti ossei o mortali esumati.

INFORMA LA CITTADINANZA

- che le operazioni di esumazione ordinaria sono soggette alle tariffe comunali vigenti e sono a carico dei richiedenti;
- che le attività di esumazione avverranno d'ufficio anche in caso di assenza o irreperibilità dei familiari interessati;
- che in caso di **incompleta mineralizzazione**, i resti mortali potranno, in alternativa:
 - **a)** essere reinumati in un campo speciale per un ulteriore periodo di permanenza pari a 5 anni;
 - **b)** essere avviati a cremazione, previo espletamento delle relative formalità burocratiche,

- che in caso di **completa mineralizzazione**, i resti ossei dovranno essere raccolti in cassetta di zinco (a cura e spese dei familiari) secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. 285/1990 e la stessa potrà essere tumulata:
 - a) in cellette ossario da acquisire in concessione o già in uso;
 - b) all'interno di loculi, tombe, edicole o sepolcri di famiglia già in concessione (nei limiti dello spazio disponibile e previo assenso degli aventi diritto), nel rispetto del Regolamento comunale e delle norme vigenti;
 - c) all'interno dell'ossario comune;
- che l'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria va presentata dall'avente titolo e dovrà verificarsi a cura dell'ufficio servizi cimiteriali il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato ;
- che le spese relative alla concessione dei manufatti (cellette) e alla tumulazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria sono a totale carico dei soggetti richiedenti;
- che in caso di **mancata manifestazione di volontà o irreperibilità dei parenti**, i resti ossei verranno raccolti, riposti in contenitori recanti i dati identificativi del defunto e depositati per un periodo minimo di sei mesi in un apposito spazio. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dei congiunti, i resti saranno definitivamente depositati nell'ossario comune, senza che ne possa più essere garantita la successiva identificazione o separazione.
- che in caso di **mancata manifestazione di volontà o irreperibilità dei parenti**, i resti mortali non completamente mineralizzati verranno reinumati in un campo speciale per un ulteriore periodo di permanenza pari a 5 anni;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Modigliana, sul sito web istituzionale dell'Ente e mediante affissione nei punti di accesso del Cimitero Comunale;
- che copia del presente provvedimento venga formalmente trasmessa a:
 - a) Prefettura di Forlì-Cesena;
 - b) Responsabile dell'Area Tecnica – LL.PP. e Patrimonio;
 - c) "Fare del Bene" Cooperativa Sociale a.r.l.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla sua pubblicazione.

Modigliana, li 03/08/2026

IL SINDACO
Giancarlo Dardi

numero tomba a terra	defunto	data di nascita	luogo di nascita	data di morte	luogo di morte
29	ALPI GIUSEPPE	06/02/1922	Modigliana	20/12/1991	Faenza
60	ASSIRELLI NICOLA	14/07/1916	Basilea – Svizzera	05/03/1993	Modigliana
46	BALDASSARRI FRANCESCO	14/04/1939	Marradi	03/09/1992	Mesola (FE)
2	BALDINI ALDO	02/01/1923	Modigliana	28/03/1990	Modigliana
54	BALDONI BENITO	08/02/1926	Modigliana	10/12/1992	Ravenna
27	BERGAMINI BRUNO	13/12/1921	Modigliana	22/11/1991	Modigliana
45	BERNABEI ANGELO	18/11/1913	Modigliana	08/08/1992	Forlì
61	BERTOLINI GIOVANNI	31/05/1917	Reggio Emilia	06/03/1993	Modigliana
41	BIANCHI ALBA	24/11/1921	Roncofreddo	19/07/1992	Modigliana
21	BUBALINI MENOTTI	26/11/1913	Modigliana	12/07/1991	Modigliana
32	CARLONI AURELIO	13/05/1932	Marradi	28/01/1992	Faenza
15	CAVINA SEVERINO	15/03/1938	Modigliana	15/03/1991	Faenza
67	D'ANDREA ANGELO	10/05/1922	San Biase	29/09/1993	Modigliana
44	FABBRI CARLO	21/09/1926	Modigliana	31/07/1992	Modigliana
26	GHETTI ELENA	18/08/1942	Modigliana	05/11/1991	Modigliana
63	GHIRELLI MARIO	03/09/1921	Portico e San Benedetto	18/03/1993	Modigliana
28	GONNELLA GAETANA	29/05/1930	Modigliana	26/11/1991	Modigliana
4	LAGHI ASSUNTA	25/12/1903	Modigliana	31/03/1990	Modigliana
51	LAGHI FRANCESCO	20/10/1912	Modigliana	17/11/1992	Modigliana
49	LAGHI WALTER	28/01/1920	Modigliana	16/11/1992	Modigliana
40	LEONI EMILIO	03/02/1899	Marradi	15/07/1992	Faenza
47	MAIOLANI TOMMASO	20/09/1899	Modigliana	06/10/1992	Modigliana
48	MALAVOLTI DOMENICO	28/04/1912	Marradi	25/10/1992	Modigliana
18	MARCHESI MARIO	04/03/1911	Modigliana	02/06/1991	Modigliana
8	MARTINI LUIGI	07/05/1921	Modigliana	18/10/1990	Modigliana
55	MASOTTI DUILIO	15/07/1918	Modigliana	26/01/1993	Faenza
65	MERCATALI AMELIA	17/08/1898	Modigliana	17/08/1993	Modigliana
66	MERCATALI DOMENICO	04/12/1932	Modigliana	30/08/1993	Modigliana
56	NALDONI RENATO	25/06/1939	Modigliana	13/12/1992	Modigliana
57	NANNINI JONICO	16/08/1924	Modigliana	30/12/1992	Modigliana
23	PALLI FILIPPO	22/10/1952	Modigliana	08/09/1991	Modigliana
52	PETRONICI ISOLINA	24/10/1898	Marradi	05/12/1992	Modigliana
20	PLACCI PAOLO	30/09/1911	Faenza	12/06/1991	Modigliana
3	RIVOLA GIUSEPPE	09/05/1920	Modigliana	26/03/1990	San Paolo – Brasile
10	SAMORI' ANTONIO	09/07/1917	Modigliana	21/09/1990	Modigliana
1	SAMORI' ELVIO	23/10/1912	Modigliana	21/03/1990	Faenza
34	SAMORI' EZIO	21/05/1925	Modigliana	10/02/1992	Modigliana
43	SAMORI' MARIO	25/05/1930	Modigliana	25/07/1992	Modigliana
7	SAMORI' ROSA	06/04/1919	Tredozio	27/08/1990	Forlì
24	SAMORI' VINCENZO	26/05/1911	Modigliana	27/09/1991	Modigliana
22	SARTONI PAOLO	31/07/1916	Tredozio	07/09/1991	Modigliana
5	SISCA GIOVANNINO	20/05/1942	Rossano Calabro (CS)	04/04/1990	Modigliana
62	SPINO ELVIO	03/08/1930	Modigliana	15/03/1993	Modigliana
19	TACCONI MARIO	29/11/1936	Marradi	08/12/1990	Modigliana
50	TURCHI ANGELO	18/10/1919	Modigliana	01/11/1992	Faenza
36	VESPIGNANI PAOLA	04/06/1901	Modigliana	01/04/1992	Bologna
42	ZANONI GIANMARCO	04/05/1965	Forlì	20/07/1992	Bologna